

LE BAIL COMMERCIAL

Statut, mécanique et clauses — guide de référence

Articles L.145-1 et suivants du Code de commerce
Décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 · Loi Pinel du 18 juin 2014

Sommaire

1. Le statut des baux commerciaux — le texte de référence

Fondement légal. Le bail commercial est régi par le **statut des baux commerciaux**, codifié aux **articles L.145-1 à L.145-60 du Code de commerce** (partie législative) et R.145-1 à R.145-38 (partie réglementaire). Ce statut est issu du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, souvent appelé « décret de 1953 », qui reste la matrice historique de la matière.

Nature du statut. Il s'agit d'un statut **d'ordre public de protection** au bénéfice du preneur : les parties ne peuvent y déroger que dans le sens plus favorable au locataire. L'article **L.145-15** répute non écrites les clauses qui font échec au droit au renouvellement, au plafonnement, à la révision légale ou à la faculté de résiliation triennale.

1.1 Conditions d'application du statut

Le statut s'applique de plein droit dès lors que quatre conditions cumulatives sont réunies :

1. **Un bail (contrat de louage)** portant sur un immeuble ou un local.
2. **Un local affecté à l'exploitation** d'un fonds de commerce, artisanal ou industriel.
3. **Un fonds effectivement exploité** dans les lieux, appartenant au preneur.
4. **L'immatriculation du preneur** au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des métiers, pour les personnes qui y sont tenues.

Champ d'application et exclusions

Sont soumis **de plein droit** : commerçants, artisans immatriculés, et, par extension légale, certains établissements (art. L.145-1 et L.145-2). Sont **exclus** : les baux professionnels (professions libérales — loi de 1989, art. 57 A), les baux d'habitation, les baux ruraux, les conventions d'occupation précaire, les baux emphytéotiques et les baux dérogatoires.

1.2 Le bail dérogatoire (bail de courte durée)

L'article **L.145-5** autorise, à la conclusion, un ou plusieurs baux dérogatoires dont la **durée totale n'excède pas 3 ans**. À l'expiration de ce délai, si le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère **un nouveau bail soumis au statut**. Attention : au-delà de 3 ans cumulés, tout nouveau bail bascule automatiquement dans le statut protecteur — d'où l'importance d'un suivi rigoureux des dates.

2. Les règles du bail 3/6/9

Durée minimale de 9 ans. L'article L.145-4 impose une durée de bail **au moins égale à 9 ans**. Les parties peuvent convenir d'une durée plus longue, mais jamais plus courte (sauf bail dérogatoire). C'est la règle structurante du « 3/6/9 ».

2.1 Les périodes triennales et la faculté de résiliation

Le preneur dispose, à l'**expiration de chaque période triennale** (fin de la 3e, de la 6e année), d'une **faculté de résiliation unilatérale** — le « break » triennal. C'est un droit d'ordre public : le locataire peut donner congé pour la fin d'une période de trois ans en respectant un préavis.

Le break triennal — points de vigilance

- **Droit du preneur, symétrie limitée.** Le locataire peut sortir à chaque triennale ; le bailleur ne le peut que dans des cas précis (art. L.145-4 : reprise pour construire/reconstruire, surélever, réhabiliter).
- **Renonciation possible du preneur.** La faculté triennale peut être écartée par contrat pour les baux de plus de 9 ans, les locaux monovalents, les bureaux et les locaux de stockage. D'où l'importance de vérifier la nature exacte des locaux.
- **Forme et délai.** Congé par acte d'huissier (acte extrajudiciaire) ou lettre recommandée AR, avec un préavis de 6 mois avant l'échéance triennale.

2.2 Récapitulatif de la mécanique

Élément	Règle
Durée minimale	9 ans (art. L.145-4)
Périodes triennales	Fin de 3e et 6e année
Sortie du preneur	À chaque triennale, préavis 6 mois
Sortie du bailleur	Cas limités (construire, reconstruire, surélever, réhabiliter)
Renonciation au break	Possible : durée > 9 ans, monovalents, bureaux, stockage
À l'échéance des 9 ans	Droit au renouvellement ou indemnité d'éviction

3. Congé et résiliation : formes, délais, préavis

3.1 Le congé

Depuis la **loi Pinel (18 juin 2014)**, le congé peut être délivré **par acte extrajudiciaire (huissier) ou par lettre recommandée avec accusé de réception** (art. L.145-9). En pratique, l'acte d'huissier reste conseillé pour la sécurité de la date et de la preuve.

Préavis. Le congé doit être donné **au moins 6 mois à l'avance** et pour le dernier jour du trimestre civil (pour un bail arrivé à son terme par tacite prolongation), ou pour l'échéance triennale s'agissant du break.

3.2 La tacite prolongation

À défaut de congé ou de demande de renouvellement à l'échéance des 9 ans, le bail **ne se renouvelle pas automatiquement** mais se poursuit par **tacite prolongation** (art. L.145-9), aux mêmes clauses et conditions, pour une durée indéterminée. Le bail devient alors résiliable par chacune des parties pour la fin d'un trimestre civil, moyennant préavis de 6 mois. **Enjeu majeur** : une prolongation qui dépasse 12 ans peut entraîner le déplaçonnement du loyer (voir §5).

3.3 La résiliation

Résiliation amiable

Les parties peuvent mettre fin au bail d'un commun accord, à tout moment, par un acte constatant leur volonté.

Résiliation judiciaire et clause résolutoire

En cas de manquement du preneur (défaut de paiement, sous-location irrégulière...), le bailleur peut agir en résiliation. La **clause résolutoire** est quasi systématique : elle prévoit la résiliation de plein droit après un **commandement demeuré infructueux pendant un mois** (art. L.145-41). Le juge conserve un pouvoir d'octroi de délais et de suspension des effets de la clause.

4. Le renouvellement du bail

4.1 Le droit au renouvellement — « propriété commerciale »

Le cœur du statut est le **droit au renouvellement** (art. L.145-8 et s.), souvent appelé « **propriété commerciale** ». Le preneur qui remplit les conditions (bail soumis au statut, fonds exploité depuis au moins 3 ans, immatriculation) a droit, à l'échéance, soit au renouvellement, soit à une **indemnité d'éviction** si le bailleur refuse.

4.2 La demande et l'offre de renouvellement

- **Initiative du bailleur** : congé avec offre de renouvellement, ou congé avec refus (et offre d'indemnité d'éviction), par acte extrajudiciaire ou LRAR, 6 mois avant l'échéance.
- **Initiative du preneur** : demande de renouvellement dans les 6 mois précédant l'échéance ou à tout moment pendant la tacite prolongation. Le silence du bailleur pendant 3 mois vaut acceptation.

4.3 Le refus de renouvellement et l'indemnité d'éviction

Le bailleur peut refuser le renouvellement, mais il doit alors **payer une indemnité d'éviction** (art. L.145-14) destinée à réparer le préjudice causé par la perte du fonds. Cette indemnité comprend :

- **La valeur du fonds de commerce** (indemnité principale), généralement évaluée selon la valeur du droit au bail ou la valeur du fonds si la perte entraîne sa disparition.
- **Les indemnités accessoires** : frais de déménagement, de réinstallation, frais et droits de mutation, trouble commercial, éventuellement indemnité de licenciement.

Refus sans indemnité — les motifs graves et légitimes

Le bailleur peut refuser **sans indemnité** en cas de **motif grave et légitime** (art. L.145-17 : inexécution des obligations du preneur, après mise en demeure), d'immeuble **insalubre ou en état de péril**, ou pour **reprise pour habitation** de certains locaux accessoires. Il conserve par ailleurs un **droit de repentir** (art. L.145-58) : il peut revenir sur son refus tant que le preneur n'a pas quitté les lieux et n'a pas conclu un nouveau bail.

5. Le déplafonnement du loyer

5.1 Le principe du plafonnement

Au renouvellement, le loyer est en principe **plafonné** : sa variation ne peut excéder celle d'un **indice de référence** — l'**ILC** (indice des loyers commerciaux) pour les activités commerciales et artisanales, ou l'**ILAT** (indice des loyers des activités tertiaires) pour bureaux et professions non éligibles à l'ILC. Le plafonnement protège le preneur d'une hausse brutale (art. L.145-34).

5.2 Les cas de déplafonnement

Le loyer du bail renouvelé peut être fixé à la valeur locative (donc « déplafonné ») dans plusieurs hypothèses :

5. **Modification notable des éléments de la valeur locative** (art. L.145-33 et R.145-3 et s.) : caractéristiques du local, destination, obligations des parties, facteurs locaux de commercialité — appréciés au cours du bail expiré.
6. **Durée effective du bail supérieure à 12 ans** (par le jeu de la tacite prolongation) — art. L.145-34.
7. **Bail d'une durée initiale supérieure à 9 ans.**
8. **Locaux monovalents** (hôtels, cinémas... — un seul usage possible) : le loyer est fixé directement à la valeur locative, hors plafonnement.
9. **Terrains nus et locaux construits en vue d'une seule utilisation.**

Le lissage du déplafonnement (loi Pinel)

Depuis la loi Pinel, même lorsque le déplafonnement est acquis, la hausse de loyer est **lissée** : l'augmentation annuelle ne peut excéder **10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente** (art. L.145-34, al. 4). Ce mécanisme, d'ordre public, étale l'effet du déplafonnement dans le temps et protège la trésorerie du preneur.

5.3 Synthèse plafonnement / déplafonnement

Situation	Loyer de renouvellement
Bail de 9 ans, tacite prolongation < 12 ans, pas de modification notable	Plafonné (variation ILC / ILAT)
Tacite prolongation portant la durée à plus de 12 ans	Déplafonné (valeur locative), avec lissage 10 %
Modification notable des facteurs de valeur locative	Déplafonné, avec lissage 10 %
Locaux monovalents	Valeur locative directe, hors plafonnement
Bail initial > 9 ans	Déplafonné

6. La révision du loyer (révision triennale légale)

Distincte du renouvellement, la **révision triennale légale** (art. L.145-38) permet à chaque partie de demander, **tous les 3 ans au moins**, la révision du loyer en cours de bail. La demande se fait par acte extrajudiciaire ou LRAR ; elle prend effet à la date de la demande.

6.1 Le mécanisme

- **Référence à la valeur locative**, mais la variation du loyer révisé est en principe plafonnée à la variation de l'ILC ou de l'ILAT depuis la dernière fixation.
- **Déplafonnement de la révision** : si une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité entraîne une variation de la valeur locative de plus de 10 %, le loyer révisé peut atteindre la valeur locative (dans la limite, depuis Pinel, du lissage à 10 % par an).

Révision légale vs clause d'échelle mobile

La **révision triennale légale** (art. L.145-38) est un droit d'ordre public, indépendant de toute clause. Elle se distingue de la **clause d'échelle mobile** (indexation automatique, voir §9) et de la **révision de l'article L.145-39**, applicable lorsqu'une clause d'indexation a fait varier le loyer de plus d'un quart par rapport au prix d'origine.

7. Répartition des charges et des travaux

7.1 Le socle : article 606 du Code civil

L'article 606 du Code civil définit les **grosses réparations** : gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, murs de soutènement et de clôture en entier. Toutes les autres réparations sont d'**entretien**. Traditionnellement, les grosses réparations de l'article 606 incombent au **bailleur** (propriétaire) et l'entretien courant au **preneur**.

7.2 Le tournant de la loi Pinel et du décret de 2014

La loi Pinel a inséré l'article **L.145-40-2** et son décret d'application, le **décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014** (art. R.145-35 et s.), qui encadrent désormais impérativement la répartition des charges, impôts, taxes et travaux.

Charges et travaux qui ne peuvent PAS être imputés au preneur (art. R.145-35) :

- Les dépenses relatives aux **grosses réparations de l'article 606** du Code civil.
- Les dépenses de **mise en conformité** faisant relever de ces grosses réparations, sauf obligation d'entretien.
- Les **honoraires liés à la gestion des loyers** du local loué.
- Les impôts (notamment la **CET**), taxes et redevances dont le bailleur est le redevable légal — sauf la taxe foncière et les taxes qui lui sont liées, qui peuvent être refacturées.
- Les travaux de ravalement et de mise aux normes rendus nécessaires par la **vétusté** ou la force majeure et relevant de l'article 606, lorsqu'ils incombent au bailleur.

Obligations d'information — inventaire et état prévisionnel

- **Inventaire précis et limitatif** des catégories de charges, impôts et taxes, annexé au bail, avec leur répartition (art. L.145-40-2).
- **État prévisionnel** des travaux que le bailleur envisage dans les 3 années suivantes, avec budget, puis état récapitulatif des travaux réalisés tous les 3 ans.
- **État des travaux réalisés** les 3 années précédentes, avec coûts, remis au preneur à la conclusion puis en cours de bail.
- **Sanction** : à défaut, le bailleur ne peut opposer au preneur la charge de dépenses non inventoriées.

7.3 Répartition-type

Nature	En principe à la charge de	Base
Grosses réparations (art. 606)	Bailleur	C. civ. art. 606 / R.145-35
Entretien courant, menues réparations	Preneur	Liberté contractuelle
Mise en conformité relevant de l'art. 606	Bailleur	R.145-35
Taxe foncière	Refacturable au preneur si clause	R.145-35
CET / impôts dont bailleur redevable	Bailleur	R.145-35
Honoraires de gestion des loyers	Bailleur	R.145-35

8. Destination des locaux et déspécialisation

8.1 La clause de destination

La **clause de destination** définit l'activité que le preneur peut exercer dans les lieux. Le preneur ne peut, en principe, exercer que les activités **expressément autorisées** par le bail (bail « tous commerces » à l'inverse très souple). Exercer une activité non prévue expose à la résiliation.

8.2 La déspécialisation partielle

La **déspécialisation partielle** (art. L.145-47) permet au preneur d'**adjoindre des activités connexes ou complémentaires** à celles prévues au bail. Il suffit d'en informer le bailleur par acte extrajudiciaire ou LRAR ; le bailleur dispose de 2 mois pour contester le caractère connexe/complémentaire. Cette adjonction peut justifier une révision du loyer au moment de la révision triennale.

8.3 La déspécialisation plénière (totale)

La **déspécialisation plénière** (art. L.145-48 et s.) permet d'exercer des activités **différentes** de celles prévues, au regard de la conjoncture économique et des nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution. Elle suppose :

10. **Une demande** au bailleur par acte extrajudiciaire ou LRAR, précisant les activités envisagées.
11. **Un délai de réponse** du bailleur de 3 mois ; le silence vaut acceptation.
12. **Un possible refus** pour motif grave et légitime, ou accord assorti de conditions.
13. **Une contrepartie** : la déspécialisation plénière peut entraîner un déplaçonnement / une hausse du loyer et le versement d'une indemnité au bailleur pour le préjudice éventuel.

9. Clauses courantes et leurs pièges

9.1 La clause d'échelle mobile (indexation)

Clause d'**indexation automatique** du loyer sur un indice (ILC, ILAT, ILC/ICC). Elle joue indépendamment de la révision légale.

Pièges de la clause d'échelle mobile

- **Indice licite.** L'ICC (indice du coût de la construction) est désormais prohibé pour les baux commerciaux ; utiliser l'ILC ou l'ILAT selon l'activité.
- **Clause à sens unique.** Une clause qui ne joue qu'à la hausse (« clause-plancher » interdisant toute baisse) est réputée non écrite pour la stipulation qui fausse le jeu de l'indexation (jurisprudence constante).
- **Distorsion et art. L.145-39.** Si l'indexation fait varier le loyer de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé, chaque partie peut demander la révision à la valeur locative.

9.2 La clause-recette (loyer variable)

Le loyer est calculé, en tout ou partie, en fonction du **chiffre d'affaires** du preneur (fréquente en centres commerciaux).

Pièges de la clause-recette

- **Hors statut de plafonnement.** Un loyer exclusivement fixé en pourcentage du chiffre d'affaires échappe aux règles de plafonnement et de révision légale : la valeur locative n'est pas la référence. À manier avec prudence.
- **Loyer binaire.** Souvent un loyer minimum garanti + une part variable. Le sort du minimum garanti (plafonné ou non) a donné lieu à une jurisprudence nourrie ; la rédaction doit être précise.
- **Transparence.** Prévoir les modalités de communication et de contrôle du chiffre d'affaires.

9.3 Les garanties

Pour sécuriser le paiement, le bailleur exige couramment un **dépôt de garantie** (souvent 3 mois de loyer ; au-delà de 2 termes de loyer d'avance, il produit intérêts au profit du preneur — art. L.145-40), une **caution** (personnelle ou bancaire) ou une **garantie à première demande**.

Pièges des garanties

- **Dépôt de garantie et intérêts.** Un dépôt supérieur à deux termes de loyer payables d'avance porte intérêt au taux légal au profit du preneur.
- **Caution et durée.** Bien délimiter l'étendue (bail initial seulement, ou renouvellements) et la durée de l'engagement de caution ; un engagement mal borné peut être contesté.

9.4 La clause de solidarité (et la cession)

La clause de solidarité fait du cédant le **garant solidaire** du paiement des loyers par le cessionnaire en cas de cession du bail ou du fonds.

Pièges de la clause de solidarité — apport de la loi Pinel

- **Plafond de durée.** Depuis la loi Pinel (art. L.145-16-2), la garantie solidaire du cédant ne peut être invoquée que pendant 3 ans à compter de la cession.
- **Obligation d'information.** Le bailleur qui entend actionner la solidarité doit informer le cédant de tout défaut de paiement du cessionnaire dans le mois de l'exigibilité (art. L.145-16-1).
- **Rédaction.** Distinguer solidarité en cas de cession et solidarité entre co-preneurs ; préciser l'étendue exacte pour éviter les surprises.

Repères de textes

Thème	Référence principale
Statut / champ d'application	C. com. art. L.145-1 à L.145-3
Bail dérogatoire	C. com. art. L.145-5
Durée / résiliation triennale	C. com. art. L.145-4
Congé / tacite prolongation	C. com. art. L.145-9
Clause résolutoire	C. com. art. L.145-41
Renouvellement / indemnité d'éviction	C. com. art. L.145-8, L.145-14, L.145-17
Droit de repentir	C. com. art. L.145-58
Fixation / plafonnement du loyer	C. com. art. L.145-33, L.145-34
Révision triennale légale	C. com. art. L.145-38, L.145-39
Charges et travaux	C. com. art. L.145-40-2 ; décret 2014-1317 ; R.145-35
Grosses réparations	C. civ. art. 606
Déspécialisation	C. com. art. L.145-47 à L.145-55
Solidarité du cédant	C. com. art. L.145-16-1, L.145-16-2

Document de synthèse à visée pédagogique. Il ne se substitue pas à l'analyse d'un bail précis ni à un conseil juridique personnalisé : la jurisprudence évolue et chaque clause doit être appréciée au regard de la rédaction effective du contrat.